

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3451/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด ปัตตานี
นาย มะรอนิง พีจี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

โจทก์ไม่สามารถนำตัว ร. ภรรยาผู้ตายซึ่งเป็นประจักษ์พยานรู้เห็นตัวคนร้าย
เพียงปากเดียวมาเบิกความยืนยันต่อศาลได้คงอ้างเพียงคำให้การชั้นสอบสวนของ ร.
ว่าจำเลยเป็นคนร้ายซึ่งเป็นเพียงพยานบอกเล่า แม้จะมีพนักงานสอบสวนมาเบิก
ความประกอบก็ไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่าจำเลยเป็นคนร้าย.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกับพวกที่ถึงแก่ความตายไปแล้ว 1 คน กับที่หลบหนีอีก 1
คน รวม 3 คน ร่วมกันใช้ปืนพก 1 กระบอก ยิงนายดอเลาะเวาะและ ผู้ตายหลายนัด
เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
83, 288

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 83, 288 จำเลยอายุ 15 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 75 แล้ว คงจำคุก 10 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ตามวันเวลา และสถานที่ที่เกิดเหตุ นายตอและกับคนร้ายอีก 2 คน ขับรถจักรยานยนต์ซ้อนท้าย กันมาหาผู้ตายที่บ้าน แล้วคนร้ายคนหนึ่งได้ใช้อาวุธปืนสั้นยิงผู้ตาย 4 นัดถึงแก่ความตาย แล้วคนร้ายพากันขับรถและซ้อนท้ายหลบหนีไป ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจจับ จำเลยได้ที่โจทก์ฎีกาว่า พยานหลักฐานโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายคนหนึ่งี่ร่วม ฆ่าผู้ตาย ขอให้ลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนั้นเห็นว่าคดีนี้มีประจักษ์ พยานรู้เห็นตัวคนร้ายเพียงปากเดียว คือนางรอฮิม๊ะ มะแซ ภรรยาผู้ตาย แต่โจทก์ไม่สามารถนำตัวมาเบิกความยืนยันต่อศาลได้ คงอ้างเพียงคำให้การชั้นสอบสวนของ นางรอฮิม๊ะ มะแซต่อศาลว่าจำเลยเป็นคนร้ายคนหนึ่งซึ่งนั่งซ้อนท้ายตรงกลาง ซึ่งเป็นเพียงพยานบอกเล่าแม้จะมีพนักงานสอบสวนมาเบิกความประกอบก็ไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่าจำเลยเป็นคนร้าย อีกทั้งคำให้การดังกล่าวนางรอฮิม๊ะ มะแซ ก็ให้การเพิ่มเติมในตอนหลังว่า จำเลยไม่ได้ร่วมกระทำผิดด้วยรถจักรยานยนต์คันที่นำมาให้ ดูก็ไม่ใช่อันที่คนร้ายใช้เป็นยานพาหนะในการกระทำผิด เมื่อถูกจับจำเลยก็ให้การ ปฏิเสธตลอดมา พยานหลักฐานโจทก์ไม่พอฟังลงโทษจำเลยได้ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-เริงธรรม ลัดพลี-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. หลักการห้ามรับฟัง "พยานบอกเล่า"(Hearsay) มีใช้กันอยู่ในประเทศกลุ่มกฎหมายระบบคอมมอนลอว์ เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งประเทศดังกล่าวจะพิจารณาคดีโดยระบบลูกขุน (Jury) ที่ถือหลักเคร่งครัดว่า คู่ความจะต้องนำพยานหลักฐานที่ดีที่สุด (Best Evidence) มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นประเด็นข้อพิพาท โดยจะนำพยานบอกเล่าซึ่งเป็นพยานชั้นรอง (Imferior Evidence) ที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเข้าสืบมิได้ เพราะอาจจะทำให้ลูกขุนวินิจฉัยข้อเท็จจริงผิดพลาดได้ สำหรับการพิจารณาคดีในประเทศไทย แม้ว่าจะไม่ได้นำระบบลูกขุนมาใช้ในขณะนี้ก็ตาม แต่ก็มีระบบการพิจารณาคดีแบบกล่าวหาเช่นเดียวกับประเทศในกลุ่มกฎหมายระบบคอมมอนลอว์ และได้รับแนวความคิดและหลักการห้ามรับฟังพยานบอกเล่ามาบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 95 ซึ่งนำไปใช้ในการพิจารณาคดีอาญาด้วยโดยอาศัย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 แต่มีข้อแตกต่างกันคือ ศาลไทยจะยอมให้คู่ความนำพยานบอกเล่าเข้าสืบได้อย่างเต็มที่ เว้นแต่ศาลจะเห็นว่า ไม่จำเป็นต้องสืบพยานบอกเล่า นั้นเพราะคดีพอวินิจฉัยได้แล้ว หรือจะเป็นการประวิงคดี ศาลอาจมีคำสั่งสืบพยานนั้นก็ได้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 174 วรรคท้าย 2. ปัญหาที่น่าสนใจมีว่า เมื่อศาลยอมให้คู่ความนำพยานบอกเล่าเข้าสืบได้ศาลจะรับฟังพยานบอกเล่าประกอบการวินิจฉัยคดีได้เพียงใดนั้น ในเรื่องนี้มีความเห็นอยู่ 2 แนว คือ ความเห็นที่ 1 เห็นว่าศาลจะต้องไม่นำพยานบอกเล่ามาประกอบในการพิจารณาและวินิจฉัยคดี โดยจะต้องถือเสมือน

ว่าไม่เคยมีการสืบพยานบอกเล่านั้น หรือถือว่าพยานบอกเล่านั้นไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟังได้ (ดู ประมวล สุวรรณศร คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน, 2526, หน้า 87-90 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1120/2521 และที่ 1315/2482) ความเห็นที่ 2 เห็นว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามรับฟังพยานบอกเล่าโดยเด็ดขาดศาลจึงใช้ดุลพินิจที่จะรับฟังได้แต่มีน้ำหนักเชื่อถือน้อยจะนั้น หากโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานอื่นประกอบ ก็ย่อมไม่พอฟังลงโทษจำเลยได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 49/2528, ที่ 992/2527, ที่ 656/2519 และที่ 1404/2512) แต่มีนักกฎหมายท่านหนึ่งเห็นว่าตามความเห็นที่ 2 เป็นการใช้กฎหมายผิดขั้นตอน เนื่องจากปัญหาการห้ามรับฟังพยานบอกเล่าเป็นปัญหาในชั้นรับฟังพยานไม่ใช่ชั้นชี้ชั่งน้ำหนักคำพยาน (ดู จริฎฎักนิติธนากุล บทคัดพยานบอกเล่าในกฎหมายไทย, วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์ปีที่ 6 ฉบับที่ 3, หน้า 9-10) 3. สำหรับคำให้การของพยานในชั้นสอบสวนนั้น หากพยานไม่ได้มาเบิกความต่อศาลก็จะรับฟังลงโทษจำเลยไม่ได้ คงรับฟังเพียงเป็นพยานประกอบคำพยานอื่นของโจทก์เท่านั้น ดังนั้น ถ้าโจทก์ไม่มีพยานรู้เห็นการกระทำความผิดของจำเลยหรือรับฟังพยานไม่ได้ก็ย่อมลงโทษจำเลยโดยอาศัยคำให้การพยานในชั้นสอบสวนโดยลำพังไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2544/2530, ที่ 656/2519 และที่ 1404/2512) แต่ศาลอาจรับฟังเพียงว่า พยานได้ให้การไว้ในชั้นสอบสวนจริง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 165/2503) ในกรณีที่มีพยานประกอบอื่นรับฟังได้แม้ไม่มีประจักษ์พยาน ก็ลงโทษจำเลยได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 365/2529) เช่นจำเลยให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนโดยสมัครใจและมีพนักงานสอบสวนเบิกความประกอบ ก็รับฟังคำให้การลงโทษจำเลยได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2957/2532, ที่ 1781/2522, ที่ 2450/2521, ที่ 1155/2521, ที่ 2015/2519 และที่ 52/2498) หรือมีคำให้การของผู้เสียหายและประจักษ์พยานชั้นสอบสวน บันทึกรื้อคดีตัวจำเลย คำเบิกความขัดทอดและคำรับสารภาพชั้นสอบสวนโดยสมัครใจของจำเลยก็รับฟังลงโทษจำเลยได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 968/2529) แต่ถ้าโจทก์มีเพียงพยานที่รับฟังคำบอกเล่าของผู้เสียหายว่าจำเลยเป็นคนร้ายมาเบิก

ความประกอบคำให้การชั้นสอบของผู้เสียหายและบันทึกการชี้ตัวจำเลยเป็นพยาน
เท่านั้น ยังรับฟังลงโทษจำเลยไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5394/2534)เป็นต้น 4.
คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ศาลไม่ยอมรับฟังคำให้การ
ชั้นสอบสวนของ ร.ภรรยาผู้ตายซึ่งเป็นประจักษ์พยานเพียงคนเดียวที่รู้เห็น
เหตุการณ์ในคดีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการห้ามรับฟังพยานบอกเล่าดังกล่าวมาแล้ว
ข้างต้นเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่าพยานบอกเล่าเช่นนี้รับฟังไม่ได้โดยให้
เหตุผลที่แตกต่างกันว่า เป็นพยานบอกเล่าที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาคดีที่จะต้อง
กระทำต่อหน้าศาลและจำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
172(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2358/2525,627/2524,2910/2519 และ 1264/2514)
หรือพยานมิได้สาบานตนตามลัทธิศาสนาหรือจารีตประเพณี หรือกล่าวคำปฏิญาณต่อ
หน้าศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 112ประกอบ ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 และมีได้ผ่านการถามค้านเพื่อค้นหา
ความจริงโดยละเอียดตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 117
ประกอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 15(คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3785/2532 ที่ 81/2530 และที่ 676/2529) หรือแม้ว่าพยานมาเบิกความต่อศาลแล้ว
แต่ไม่ได้สาบานหรือปฏิญาณตนก็ย่อมรับฟังไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่
824/2492)อย่างไรก็ตาม ถ้าโจทก์สามารถนำผู้เสียหายมาเบิกความต่อศาลได้เพียง
ตอบคำถามของโจทก์ แม้วนัดต่อ ๆ มา ผู้เสียหายไม่มาศาลโจทก์ส่งคำให้การชั้น
สอบสวนของผู้เสียหายต่อศาลและสืบพนักงานสอบสวนประกอบคำให้การชั้น
สอบสวนศาลรับฟังคำเบิกความของผู้เสียหายได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1189/2532) ซึ่ง
ศ.จิตติติงศภักดิ์ ได้บันทึกหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวว่า เมื่อพยานตอบ
ข้อซักถามของผู้อ้างพยานแล้วยังไม่ได้ตอบข้อถามค้าน จึงรับฟังเป็นคำพยานไม่ได้
เพราะคู่ความมีสิทธิที่จะซักถาม ค้าน ดึงพยานบุคคลได้ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 117(ฉบับที่กฎหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาของเนติ

บัณฑิตยสภา พ.ศ. 2523 ตอน 6) ฉะนั้น ในคดีนี้เมื่อจำเลยยืนยันให้การปฏิเสธตลอดมาจนถึงชั้นพิจารณา จึงเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำสืบพิสูจน์ให้เห็นว่าการกระทำผิดจริง และจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนั้นศาลจึงจะพิพากษาลงโทษจำเลยได้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 แต่โจทก์ไม่มีพยานประกอบอื่น คงมีแต่พนักงานสอบสวนมาเบิกความประกอบคำให้การชั้นสอบสวนของ ร. จึงยังไม่เพียงพอเพราะพนักงานสอบสวนก็ถือว่าเป็นพยานบอกเล่าเช่นกัน รับฟังลงโทษจำเลยไม่ได้ ส่วนข้อความตอนท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ที่อ้างถึง คำให้การเพิ่มเติมของ ร. ที่ระบุว่าจำเลยไม่ได้ร่วมกระทำผิดด้วยนั้นเป็นเพียงการให้เหตุผลประกอบเหตุผลอื่นเพื่อแสดงให้เห็นว่า คำให้การชั้นสอบสวนของ ร. ไม่มีน้ำหนักพอที่จะรับฟังลงโทษจำเลยได้เท่านั้น หากใช่เป็นการรับฟังคำให้การดังกล่าวเป็นพยานประกอบการวินิจฉัยคดีแต่ประการใด. สุรียนตร์โสตกิตต์.